

Roteiro de Estudos — Noções de Direito Constitucional

Concurso INSS · Técnico do Seguro Social · nomenclatura do TEC Concursos · ordem sucessiva de aprendizado

Leia isto primeiro — o segredo de Constitucional para o INSS: ao contrário de Previdenciário (onde quase tudo cai), aqui o edital é **enxutíssimo**. Ele cobra **apenas** dois grandes temas: **(1) Direitos e Garantias Fundamentais (arts. 5º a 17)** e **(2) Administração Pública (arts. 37 a 41)**. A biblioteca do TEC é enorme, mas **90% dela está fora do seu edital** — não caia na armadilha de estudar Poderes, Judiciário, Tributação, Ordem Social ou Controle de Constitucionalidade. Siga só os blocos abaixo.

Como usar: siga os blocos **de cima para baixo** — cada item usa o **nome exato do TEC** (é só buscar na Biblioteca de Teoria). A ordem começa pelo que mais cai (Direitos Fundamentais) e fecha na Administração Pública.

Boa notícia: diferente de Previdenciário, **todo o conteúdo que você precisa já tem material verde (teoria + vídeo) no TEC**. Aqui **não há tópicos para estudar por fora** — o trabalho é só **cortar** o que sobra.

Bloco 0 — Base mínima

Recomendado e leve — não gaste muito tempo. A "Teoria Geral da Constituição" **NÃO** está no edital; pule-a.

- 1 Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)
Fundamentos da República, separação de Poderes e objetivos do Estado. Curto e ajuda a entender o resto.

Bloco 1 — Direitos e Garantias Fundamentais — parte individual (art. 5º)

Objetivo: o tema **MAIS** cobrado do edital. Comece por aqui e domine bem.

- 1 Características (Direitos Fundamentais)
- 2 Gerações de Direitos Fundamentais
- 3 Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

Bloco 2 — Remédios Constitucionais

Objetivo: as garantias do art. 5º. Caem muito e são de aprendizado rápido.

- 1 Habeas Corpus
- 2 Mandado de Segurança
- 3 Mandado de Injunção
- 4 Habeas Data
- 5 Ação Popular

Bloco 3 — Direitos Sociais (arts. 6º a 11)

Objetivo: direitos sociais e dos trabalhadores. Fica logo após o art. 5º na CF.

- 1 Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)
- 2 Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988)

Bloco 4 — Da Nacionalidade (arts. 12 e 13)

Objetivo: natos × naturalizados, perda e institutos de retirada compulsória.

- 1 Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)
- 2 Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados
- 3 Perda da Nacionalidade
- 4 Extradição, Deportação, Expulsão e Banimento (da Nacionalidade)
- 5 Dos Símbolos e Idioma da República (art. 13 da CF/1988) **SÓ VÍDEO / BAIXA**

No TEC a teoria escrita está em cinza (só vídeo). Cai pouquíssimo — deixe por último.

Bloco 5 — Direitos Políticos e Partidos (arts. 14 a 17)

Objetivo: voto, elegibilidade, inelegibilidades, perda/suspensão e partidos. Fecha o Título II.

- 1 Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa Popular), Alistamento e Elegibilidade
- 2 Inelegibilidades (Direitos Políticos)
- 3 Perda e Suspensão dos Direitos Políticos
- 4 Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

Bloco 6 — Da Administração Pública (arts. 37 a 41)

Objetivo: o SEGUNDO pilar do edital. Princípios (art. 37) e regime dos servidores são campeões de questão.

- 1 Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)
- 2 Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

Deixe de fora (está no TEC, mas NÃO cai no seu edital — não gaste um minuto):

- **Teoria Geral do Direito Constitucional** (conceito e fontes, formas de Estado/Governo, constitucionalismo, poder constituinte, eficácia das normas, interpretação, histórico das constituições, simetria).
- **Da Organização do Estado** — a federação (arts. 18 a 36): União, Estados, Municípios, DF/Territórios, Intervenção. (Só entram os arts. 37 a 41, que estão no Bloco 6.)
- **Da Organização dos Poderes** inteira: Legislativo, Processo Legislativo, TCU, Executivo, Judiciário (STF, STJ, CNJ...) e Funções Essenciais à Justiça (MP, Advocacia, Defensoria).
- **Defesa do Estado** (estado de defesa/sítio, Forças Armadas, Segurança Pública — arts. 136 a 144).
- **Tributação e Orçamento · Ordem Econômica · Ordem Social** (arts. 193 a 232 — inclui Seguridade/Previdência, que você vê em *Direito Previdenciário*).
- **Disposições Gerais / ADCT / EC 103/2019 / EC 132/2023 · Controle de Constitucionalidade** (ADI, ADC, ADPF...) · **Jurisprudência dos Tribunais Superiores**.
- Dentro da Administração Pública: **Militares dos Estados (art. 42) e Das Regiões (art. 43)** — ficam fora dos arts. 37 a 41.

Baseado no **Edital nº 1 – INSS/2022 (Cebbraspe)** como referência (Noções de Direito Constitucional: direitos e garantias fundamentais + administração pública, arts. 37 a 41). Reconfirme o recorte quando o **edital novo** sair. Método por item: **teoria** → **resumo próprio** → **questões**. Constitucional tem escopo pequeno: dá para dominar rápido e garantir pontos "de graça".